

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574040107560181, tempat/tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3574044107580313, tempat/tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Prob, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (siri) pada tanggal 10 Mei 1969 di KOTA PROBOLINGGO, (rumah milik Pemohon I);

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Kiyai Heri, yang bertindak wali nikah bapak Sanawi (ayah kandung Pemohon II), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Man dan Ibu Si, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak umur 13 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan umur 11 tahun;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di KOTA PROBOLINGGO dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Untung bin Bunadi, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Probolinggo, Lahir tanggal 16 November 1979;
 - 5.2. Manisah binti Bunadi, Perempuan, Tempat tanggal lahir Probolinggo, Lahir tanggal 07 Januari 1988;
6. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Nikah Kantor Agama Kecamatan yang bersangkutan karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara siri;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1969 di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik Pemohon I);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah diubah bahwa yang menjadi nikah bukan ayah kandung Pemohon II melainkan saudara kandung dari ibu Pemohon II bernama Manasin, sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunadi NIK. 3574040107560181 tanggal 23-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Bunarsi NIK. 3574044107580313 tanggal 26-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bunadi Nomor 3574042403100010 tanggal 03-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-70/Kua.13.26.01/Pw.01/10/2024, tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Ketua RT.01 sejak 4 tahun yang lalu dan mengenal mereka sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri karena saksi belum lahir, namun saksi mendapat informasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita orang tua kepada saksi;
- Bahwa masyarakat sekitar sudah sejak lama mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan mereka tinggal satu rumah sebagaimana suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah sirri karena saksi ketika itu masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Untungi dan Manisah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan Pemohon II;
 - Bahwa menurut penuturan orang tua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena saksi pada saat itu masih kecil;
 - Bahwa orang tua saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, saksi mengetahui apakah tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa masyarakat sekitar sudah sejak lama mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan mereka tinggal satu rumah sebagaimana suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Untung dan Manisah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi peradilan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 144 angka (1) bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 1868

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Para Pemohon merupakan penduduk resmi Kota Probolinggo sehingga harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, maka harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dengan dilengkapi alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan setiap orang di persidangan yang diperoleh karena suatu sebab pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, di persidangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, ternyata Para Pemohon memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini dan berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Ketentuan Formil

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 07 Oktober 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi hadir menghadap di persidangan;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1969 pernikahan tersebut tidak dicatatkan dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang menikahkan bernama Kiyai Heri, yang bertindak wali nikah bapak Manasin (saudara laki-laki kandung dari ibu Pemohon II) karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Man dan Ibu Si, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) telah dibayar tunai. Pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka umur 13 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 11 tahun. Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Untung bin Bunadi, laki-laki, tempat tanggal lahir Probolinggo, tanggal 16 November 1979 dan Manisah binti Bunadi, perempuan, tempat tanggal lahir Probolinggo, 07 Januari 1988. Hingga saat ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini disamping untuk memperoleh

kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.4 telah dipertimbangkan ketentuan formil dan materiilnya dalam pertimbangan kedudukan hukum, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu

kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon tidak mengetahui sama sekali peristiwa pernikahan Para Pemohon para pernikahan tersebut berlangsung sudah sangat lama yakni tahun 1969, sehingga keterangannya hanya berdasarkan penuturan dan pengetahuan masyarakat luas bahwa mereka adalah suami istri. Meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinannya bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) namun hakim dapat menerima keterangan saksi Para Pemohon sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagai berikut: *pertama*, secara sosiologis masyarakat Kota Probolinggo berkarakter religius tradisional artinya masyarakat Kota Probolinggo menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang laki-laki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat. *Kedua*, dalam kasus-kasus tertentu apalagi perkawinan dalam perkara *a quo* dilaksanakan sebelum adanya kantor pencatatan nikah di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ataupun sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat para pakar hukum Indonesia (doktrin) yang diambil oleh Hakim yakni M. Yahya Harahap di dalam buku hukum acara perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut "*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat diterima saja dulu baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika*

*ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut". Ketiga, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 poin 1.a yang berbunyi Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;*

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/ testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "*kesaksian istifadhah dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian, seseorang kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya*".

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada pada tahun 1969 di wilayah Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kanigaran;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama Manasin (saudara laki-laki kandung dari ibu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II

telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Yang menikahkan Kiyai Heri, disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Bapak Man dan Ibu Si. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, keduanya bersatatus perjaka dan gadis, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa urutan wali yaitu 4 golongan di dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus

keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti fakta jika wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung dari garis ibu Pemohon II, dan bukan termasuk seseorang yang masuk dalam kategori wali yang diatur dalam hukum Islam serta beberapa norma lain dalam hukum bernegara, sehingga ditemukannya pelanggaran hukum yang berlaku oleh sebagian pihak yang menyalahgunakan keilmuannya dalam menertibkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal itu senada dengan bunyi Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan jika *“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”*.;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Ayat (1) dinyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) dinyatakan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan lainnya terkait saksi nikah juga diatur dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan ternyata saksi nikah Para Pemohon adalah Bapak Man (laki-laki) dan Ibu Si (perempuan), sehingga saksi perempuan dalam pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi berjenis kelamin laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tahun 1969 tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dari kitab *'Ilanatut - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali nikah dari Pemohon II bukanlah wali yang berhak dan saksi nikah Para Pemohon ternyata berjenis kelamin perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1969 di rumah Pemohon I, di KOTA PROBOLINGGO, bertentangan dengan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Para Pemohon di atas telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada lagi urgensinya mempertimbangkan pencatatan pernikahan kedua belah pihak karena pada prinsipnya petitum ke 3 mempunyai hubungan erat dengan dengan pembahasan dan pertimbangan sebelumnya, di mana objek perkara dalam petitum selanjutnya timbul sebagai akibat hukum adanya pernikahan

Para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) juga harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang tidak pertimbangkan dalam penetapan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

ttd

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)